

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2372/2539

ธนาคาร กสิกร ไทย จำกัด
บริษัท ยูเนียนแมคเคนิคส์ จำกัด กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 99, มาตรา 129, มาตรา 161, มาตรา 167

กรณีที่ต้องนำสืบความเห็นผู้เชี่ยวชาญ เมื่อจำเลยเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์เอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญไปเท่าใด ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจให้คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ เพราะเป็นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 1219(2) แม้จะมีได้กำหนดไว้ในตาราง 1 ถึง 6 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แต่ก็ถือว่าเป็นค่าธรรมเนียมอื่นที่กฎหมายบังคับให้ต้องเสียตามมาตรา 161 วรรคสอง จำเลยขอให้ศาลชั้นต้นส่งเอกสารไปให้ผู้เชี่ยวชาญกองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ ตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อว่า เป็นลายมือชื่อของคนคนเดียวหรือไม่ ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ส่งเอกสารไปให้ผู้เชี่ยวชาญกองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจตรวจพิสูจน์ดังจำเลยแถลงไว้ ถือว่าศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 99 แล้ว ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นให้โจทก์ชนะคดีไม่เต็มจำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้อง แม้จำเลยจะได้อุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์แก้ไขในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียม ศาลอุทธรณ์ก็มีอำนาจที่จะสั่งแก้ไขค่าฤชาธรรมเนียมส่วนใดส่วนหนึ่งได้ถ้าหากเห็นเป็นการสมควร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161 วรรคแรกและ

มาตรา 167 วรรคแรก การที่ศาลอุทธรณ์ให้โจทก์รับผิดในค่าธรรมเนียมของผู้
เชี่ยวชาญจึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 ใช้เงินจำนวน 2,692,098.76 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 14.5 ต่อปีจากต้นเงิน 938,326.55 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ
15 ต่อปีจากต้นเงิน 1,000,000 บาท นับจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ
แก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 2 ร่วมกันจำเลยที่ 1 ชำระหนี้จำนวน 1,670,273.97 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจาก ต้นเงิน 1,000,000 บาท นับจากวันฟ้องไปจนกว่า
จะชำระแก่โจทก์ เพื่อให้จำเลยที่ 1 ไปถอนจำนองสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 83/8 หมู่ที่ 6
ถนนบางบอน-ชายทะเล แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร และให้
จำเลยที่ 2 ไปถอนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 37217 แขวงแสมดำ (บางบอน) เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร หากจำเลยไม่ชำระหนี้ดังกล่าวให้โจทก์ยึดทรัพย์
จำนองออกขายทอดตลาดชำระหนี้ถ้าได้เงินสุทธิไม่พอชำระให้จำเลยทั้งสองรับผิด
คดีใช้ส่วนที่ยังขาดให้ครบถ้วน

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า ลายมือชื่อในช่องผู้ค้ำประกันเอกสารท้ายฟ้องมิใช่ลายมือ
ชื่อของจำเลยที่ 2 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 2,692,098.76 บาท พร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละ 14.5 ต่อปี จากต้นเงิน 781,532.18 บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15
ต่อปี จากต้นเงิน 1,000,000 บาท นับจากวันฟ้อง (วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2534) ไป

จนกว่าจะชำระเสร็จ และไถ่ถอนจำนองสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 83/8 หมู่ที่ 6 ถนนบาง
บอน-ชายทะเล แขวงแสมดำ (บางบอน) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ตาม
หนังสือสัญญาจำนองสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันเอกสารหมายเลข 13 ด้วยการชำระหนี้ดัง
กล่าวข้างต้น ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชำระเงินแก่โจทก์ตามตัวสัญญา
ใช้เงินและสัญญาชำระหนี้และดอกเบี้ยรวมเป็นเงิน 1,670,273.97 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี จากต้นเงิน 1,000,000 บาท นับถัดจากวันฟ้อง ไป
จนกว่าจะชำระเสร็จและไถ่ถอนจำนองที่ดินโฉนดเลขที่ 37217 แขวงแสมดำ (บาง
บอน) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสัญญาจำนองที่ดินเอกสาร
หมายเลข 14 ด้วยการชำระหนี้ดังกล่าวข้างต้น หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ให้โจทก์
ยึดสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 83/8 และที่ดินดังกล่าวออกขายทอดตลาดชำระหนี้จำนองตาม
สัญญาจำนองถ้าได้เงินไม่พอชำระให้จำเลยรับผิดชอบใช้ส่วนที่ขาดจนครบถ้วนให้
จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ
20,000 บาท

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชำระเงิน
จำนวน 50,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันจดทะเบียน
จำนองที่ดินวันที่ 28 สิงหาคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์เฉพาะ
จำเลยที่ 2 ให้ร่วมกับจำเลยที่ 1 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมสองศาลแทนโจทก์ตามจำนวน
ทุนทรัพย์ที่จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ส่วนค่าตรวจพิสูจน์
เอกสารให้โจทก์เป็นผู้ชำระ กำหนดค่าทนายความ รวม 2,000 บาท คืบค่าขึ้นศาลที่
เสียเกินมาให้แก่จำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 มิได้อุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยเกี่ยวกับความรับผิดชอบในเรื่องค่าธรรมเนียมของผู้เชี่ยวชาญในการตรวจพิสูจน์เอกสารค่าธรรมเนียมดังกล่าวมิได้กำหนดไว้ตามตาราง 1 ถึง 6 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อีกทั้งการตรวจพิสูจน์มิได้กระทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตั้ง ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยให้โจทก์รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่ชอบนั้น เห็นว่าโจทก์กล่าวอ้างมาในคำฟ้องว่า จำเลยที่ 2 ทำสัญญาค้ำประกันไว้กับโจทก์ จำเลยที่ 2 ต่อสู้คดีปฏิเสธว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้ทำสัญญาค้ำประกันตามที่โจทก์กล่าวอ้าง ลายมือชื่อของจำเลยที่ 2 ในสำเนาภาพถ่ายสัญญาค้ำประกันเป็นลายมือชื่อ จำเลยที่ 2 ปลอมจำเลยที่ 2 จึงต้องนำสืบความเห็นผู้เชี่ยวชาญจำเลยที่ 2 เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ไปเท่าใดศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจให้คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ เพราะเป็นค่าธรรมเนียมของผู้เชี่ยวชาญในการตรวจพิสูจน์เอกสารตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 129(2) แม้ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะมีกำหนดไว้ในตาราง 1 ถึง 6 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก็ตามแต่ก็ถือว่าเป็นค่าธรรมเนียมอื่นที่กฎหมายบังคับให้ต้องเสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161 วรรคสองส่วนที่โจทก์ฎีกาว่าการตรวจพิสูจน์เอกสารดังกล่าวมิได้กระทำโดยผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตั้งนั้น เห็นว่า ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นวันที่ 26 มีนาคม 2535 จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลชั้นต้นส่งเอกสารอื่นกับสำเนาภาพถ่ายสัญญาค้ำประกันเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข จ.15 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญกองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจ ตรวจพิสูจน์ลายมือชื่อว่าเป็นลายมือชื่อของคนคนเดียวหรือไม่ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งให้ส่งเอกสารไปให้ผู้เชี่ยวชาญกองพิสูจน์หลักฐาน กรมตำรวจ ตรวจพิสูจน์ดังจำเลยที่ 2 แกลงไว้ ดังนี้ถือว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 99 แล้ว ส่วนที่โจทก์ฎีกาขอให้ค่าธรรมเนียมส่วนนี้ตกเป็นพับแก่จำเลยที่ 2 นั้นเห็นว่า การกำหนดความรับผิดชอบในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมสำหรับคู่ความนั้นศาลมี

อำนาจใช้ดุลพินิจโดยคำนึงถึงเหตุสมควรและความสุจริตในการต่อสู้คดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161 วรรคแรกไม่ว่าคู่ความฝ่ายใดจักมีคำขอหรือไม่ ก็ให้ศาลสั่งในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 167 วรรคแรก คดีนี้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นให้โจทก์ชนะคดีไม่เต็มจำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้องแม้จำเลยที่ 2 จะมีได้อุทธรณ์ขอให้ศาลอุทธรณ์แก้ไขในเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมก็ตาม แต่ศาลอุทธรณ์มีอำนาจที่จะสั่งแก้ไขค่าฤชาธรรมเนียมส่วนใดส่วนหนึ่งได้ ถ้าหากเห็นเป็นการสมควรที่ศาลอุทธรณ์ใช้ดุลพินิจกำหนดให้โจทก์รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมของผู้เชี่ยวชาญในการตรวจพิสูจน์เอกสารนั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(ไพฑูรย์ แสงจันทร์เทศ-จงทรัพย์ เทียงธรรม-ธวัชชัย พิทักษ์พล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1.ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 161กล่าวถึงเรื่องความรับผิดชอบที่สุดสำหรับค่าฤชาธรรมเนียมของคู่ความในคดีว่าจะตกแก่คู่ความฝ่ายใด คำว่าค่าฤชาธรรมเนียมมีความหมายกว้างกว่าคำว่า ค่าธรรมเนียม กล่าวคือ ค่าธรรมเนียมเป็นเงินที่คู่ความชำระต่อศาลเป็นรายได้ของแผ่นดินส่วนค่าฤชาธรรมเนียมนั้นรวม

ทั้งค่าธรรมเนียมดังกล่าวและเงินส่วนอื่นที่คู่ความชำระแก่ผู้อื่นอันได้แก่ ค่าป่วยการ
พยานค่าทนายความ เป็นต้น 2. ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
129(2)บัญญัติว่า ผู้เชี่ยวชาญที่ศาลแต่งตั้งมีสิทธิที่จะได้รับค่าธรรมเนียมและรับ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ได้ออกไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการนั้น ซึ่งกฎ
กระทรวงฉบับที่ 7(พ.ศ. 2502) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 ข้อ 4กำหนดว่า ผู้เชี่ยวชาญซึ่ง
ศาลแต่งตั้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปตามสมควรในการทำรายงานและจะได้รับค่าป่วยการตามที่ศาล
จะเห็นสมควร โดยคำนึงถึงสภาพแห่งคดี ความยากง่ายของงานที่ต้องทำและระยะ
เวลาที่ต้องเสียไปในการทำงาน ตลอดจนถึงฐานะทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ 3. ตามกฎ
กระทรวงฉบับดังกล่าวระบุเฉพาะค่าใช้จ่ายและค่าป่วยการของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งคู่ความ
จ่ายให้แก่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ไม่ได้ระบุถึงค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระต่อศาล ดังนั้น ค่า
ใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์เอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญในคดีนี้จึงไม่ใช่ค่าธรรมเนียมดังที่
ศาลฎีกาวินิจฉัยแต่น่าจะเป็นค่าฤชาธรรมเนียมซึ่งคู่ความก็ต้องรับผิดชอบตามมาตรา 161
เช่นกัน ไพโรจน์ วายุภาพ